

LGPD: Escopo de Aplicação e Exceções

Um guia visual dos Artigos 3º e 4º da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

O Escopo da Lei (Art. 3º, caput e incisos I a III)

Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que:

- I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional;
- II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência
- III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.

Quando a LGPD é aplicada na prática?



A Regra Territorial (Inciso I)

Se o servidor ou a equipe que processa os dados está no Brasil, a LGPD se aplica.

Exemplo: Startup brasileira processando dados de cidadãos argentinos.



O Foco no Mercado (Inciso II)

Não importa onde a empresa está sediada, se ela mira o consumidor brasileiro, a lei vale.

Exemplo: E-commerce chinês oferecendo produtos em português com preços em Reais.



A Origem do Dado (Inciso III)

O dado nasceu aqui.

Exemplo: Turista espanhol preenche um cadastro físico em um hotel no Rio de Janeiro. O hotel usa esses dados na Espanha.

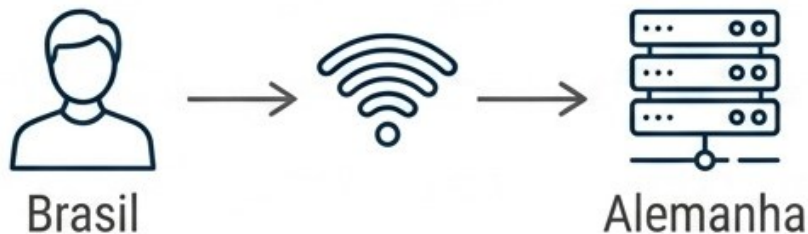
O Escopo da Lei (Art. 3º, §§ 1º e 2º)

§ 1º Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta.

§ 2º Excetua-se do disposto no inciso I deste artigo o tratamento de dados previsto *no inciso IV do caput* do art. 4º desta Lei.

Localização do Titular e Trânsito de Dados

Onde o usuário estava quando clicou em "Enviar"?



Um italiano viaja a negócios para São Paulo. Do seu hotel (usando rede no Brasil), ele se cadastra em um site alemão.

Como estava fisicamente no Brasil no momento da coleta, a LGPD se aplica.

A Exceção de Trânsito (Spoiler) (Spoiler)

Se o dado foi tratado no Brasil apenas de passagem (indo do país A para o país C), sem ser explorado aqui, ele pode escapar da LGPD.

(Aprofundamento no Art. 4º, IV).

Exceções à Aplicação da LGPD (Art. 4º, I e II)

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;

II - realizado para fins exclusivamente:

a) jornalístico e artísticos; ou

b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei;

A Vida Privada, a Imprensa e a Academia

Uso Pessoal (Inciso I)	✓ Ter uma agenda telefônica de amigos no celular pessoal. ✗ Vender essa agenda telefônica para um corretor de seguros (passou a ter fim econômico).
Jornalismo e Arte (Inciso II, a)	✓ Repórter investigativo guardando dados de um político corrupto (Liberdade de imprensa). ✓ Fotógrafo publicando um livro de retratos de rua.
Fins Acadêmicos (Inciso II, b)	✓ Pesquisador universitário coletando dados para sua tese. ⚠ Atenção: A academia ainda precisa respeitar as bases legais (Art. 7º) e regras de dados sensíveis (Art. 11).

Exceções do Estado (Art. 4º, inciso III)

III - realizado para fins exclusivos de:

- a) segurança pública;
- b) defesa nacional;
- c) segurança do Estado; ou
- d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou

O Monocópio da Força e Investigação



Segurança Pública

Câmeras de reconhecimento facial para captura de foragidos.



Defesa Nacional

Dados de estrangeiros monitorados pelo Exército em áreas de fronteira.



Segurança do Estado

Relatórios de inteligência da ABIN sobre ameaças terroristas.



Investigação Penal

Banco de dados de impressões digitais da Polícia Civil.

A palavra-chave é 'exclusivos'. Se a polícia vender ou vazar dados para fins políticos ou de marketing, a exceção é anulada.

Exceção de Trânsito Internacional (Art. 4º, inciso IV)

IV - provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei.

O Brasil como “País de Passagem” (Data Transit)



A Pegadinha: Se o servidor brasileiro abrir os dados para analisar ou compartilhar com parceiros locais, a LGPD passa a incidir imediatamente.

Limitações às Exceções de Segurança (Art. 4º, §§ 1º e 2º)

§ 1º O tratamento de dados pessoais previsto no inciso III será regido por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta Lei.

§ 2º É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso III do caput deste artigo por **pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público**, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta no § 4º deste artigo.

Segurança Pública não é um "Cheque em Branco"

A Promessa da Lei Específica (§1º)

- A LGPD exige uma lei penal específica de dados (em trâmite).
- Enquanto isso, os princípios gerais (como necessidade e proporcionalidade) continuam obrigatórios para o Estado.

O Papel das Empresas Privadas (§2º)

A Regra: Empresa privada de tecnologia NÃO pode tratar dados criminais por conta própria.

A Exceção: Pode atuar apenas sob tutela rigorosa do órgão público (ex: fornecendo software para a polícia), com aviso obrigatório à ANPD.

Controles do Estado

Fiscalização e Proibições (Art. 4º, §§ 3º e 4º)

§ 3º A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções previstas no inciso III do caput deste artigo e deverá solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais.

§ 4º Em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados de que trata o inciso III do caput deste artigo poderá ser tratada por pessoa de direito privado, salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público.

A Vigilância da ANPD e o Limite do Setor Privado

O "Cão de Guarda" (§3º)

A ANPD não é cega aos órgãos de segurança (PF, ABIN). Ela pode exigir o Relatório de Impacto (RIPD) para frear abusos contra os cidadãos.

A Proibição Absoluta (§4º)



Cenário Illegal: Governo contrata a Microsoft ou Amazon para gerir, sozinhas, a totalidade do banco de dados criminais do país.



Cenário Legal: Governo usa o SERPRO ou a DATAPREV (capital 100% público) para deter o controle mestre do 'Big Data' de segurança. O núcleo não se terceiriza.

1) Ano: 2025 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: ANM

A proteção de dados assegurada pela LGPD abrange apenas as operações de tratamento de dados pessoais realizadas entre particular e o poder público.

2) Ano: 2026 Banca: Quadrix Órgão: CRF-DF

A LGDP aplica-se até mesmo para dados colhidos em formulários físicos preenchidos a caneta.

3) Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRC-AM Assunto: LGPD

A LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos.

4) Ano: 2026 Banca: IV-UFG Órgão: Prefeitura de Valparaíso de Goiás

De acordo com o texto da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a referida norma não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de:

- A) Segurança privada.
- B) Defesa internacional.
- C) Segurança do Estado.
- D) Repressão de infrações éticas.

GABARITO

1 - errado

2 - certo

3 - certo

4 - C